

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 417

El día viernes 03 de marzo 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ausente con aviso.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, ausente con aviso.

Concejal por la Minoría, Cjal. Gustavo Molina.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna. **Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT:** Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Sr. Oscar Sequeira, Corredor Inm. Leylen Aguirre.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Consideración Acta N 415.
- Modificación Art. 9.7 – Código de Edificación.

Comienza la sesión a las 9:25 horas. En primer lugar se pone a consideración Acta N 415.

- ADARSA: **aprueba.**
- CEPIA: **aprueba.**
- Colegio de Ingenieros: **ausente con aviso.**
- Colegio de Arquitectos: **no aprueba.**
- Colegio Técnicos Constructores Univ. : **aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria: **aprueba.**
- Concejal por Mayoría: **ausente con aviso.**
- Concejal por Minoría: ausente, **ingresa en el próximo tema.**
- Dirección de Obras Privadas: **aprueba.**
- Dirección de Infraestructura Urbana: **aprueba.**

- Se aprueba el acta por la mayoría de los presentes. Colegio de Arquitectos no aprueba, manifiesta que no recibió el orden del día con el archivo adjunto, Acta N 415. El Concejal Gustavo Molina ingresa en el próximo tema a las 9:52 horas.

Laura Colladon comienza diciendo que vio que por WhatsApp en el grupo del CPUA, CEPIA envió una comunicación con respecto a un tema que quedó pendiente en la UT, sobre las Torres. Solicita tratar el tema y de no ser posible, que se trate como primer tema del orden del día de la próxima plenaria.

Marcelo Celoir dice que le explicó a Mario Macagno, que como no había recibido el orden del día, no estaba en conocimiento de cuáles eran los temas a tratar. Pregunta si están de acuerdo de hacer una breve acotación sobre el tema.

- Se acuerda por unanimidad que en primer lugar se trate el tema de las torres.

Liliana Bina dice que hay una propuesta escrita para todos los casos de ahora en adelante. Ella había quedado en que iba a consultar con Asesoría Letrada, pero no lo pudo hacer. Habría que revisar el párrafo en el que dice, *que es en todos los casos de ahora en adelante en donde se tiene cuatro años para tener el final de obra*, a este párrafo habría que agregarle que ese artículo será de aplicación en todos los casos o proyectos que tengan más de 10 años de la fecha de la promulgación de esta ordenanza.

- Se debate.

Mario Macagno dice que el pedido de CEPIA, es muy concreto, apunta al sentido que no quieren que se hagan las torres.

Liliana Bina dice que en el caso de los edificios sería poner un artículo que diga "será de aplicación a partir de la fecha de todo proyecto aprobado, con más de 10 años de antigüedad". El que ya hizo la planta baja podrá llegar hasta tres pisos.

Martina Casesi dice que si alguien construyera y pasan los cuatro años, la normativa cambia, el proyecto dice que deberá ajustarse a la ordenanza vigente, pero si lo que tiene construido ya se escapa de la ordenanza vigente que es lo que pasaría.

Laura Colladon dice que la idea no es que destruyan nada de lo que está, pero si han presentado el proyecto ver qué pasa a futuro.

Martina Casesi dice que igualmente tendrá que presentar planos nuevos y se harían fuera de normativa.

Liliana Bina dice que no, todo lo que está hecho, hecho está. El proyecto dice que es en aquellos indicadores que afecta a la superficie no ejecutada.

Martina Casesi pregunta que pasa con las superficies que ya estén ejecutadas y que no se adecuen a la normativa.

Liliana Bina dice que se incluyen porque ya están aprobadas.

Eduardo Vega dice que lo que Martina Casesi está planteando es que si el proyecto está vigente y en esos casos no construyó más para arriba y la ordenanza cambió. En estos casos, lo que queda hacer para arriba está fuera de ordenanza pero lo que hizo para abajo estaba dentro de la ordenanza vieja, se puede pedir un final parcial de obra.

Liliana Bina dice que hay que dar final de obra.

Marcelo Celoir dice como ejemplo el caso en donde se tiene toda la estructura montada para una torre que lleva más de cuatro años, allí la ordenanza es inviable.

Liliana Bina está de acuerdo con Marcelo Celoir y dice que si tiene la estructura, ya está ejecutada, pero todos los casos van a pasar por el CUPA.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que la base del proyecto está, pero habría que reglamentar los grises que posee. Pregunta si están de acuerdo de pasarlo a la Ut para continuar con su tratamiento. El tema se trataría como primer punto en la próxima plenaria.

- Se acuerda por unanimidad que el tema vuelva a la UT y que se trate como el primer punto en la próxima plenaria.

Próximo tema: Modificación Art. 9.7 – Código de edificación.

Liliana Bina dice que en la Ut se reunieron, Alberto Verdinelli, Nazareth Margonari, Sergio Reyna, Adrián Cocordano, Juan Echeolanea y ella, en donde se quedó que no se pasaba ningún dictamen a la plenaria, pero se iba a comentar que se trabajó en el tema de FOS y FOT. En principio llegaron a un común acuerdo que no era necesario tocarlos, pero no se cerró nada. Solo comenta lo que se habló. Se dijo que todos los lotes que tengan 18 metros o más, dejen 3 metros de cada lado. Los que tengan 15 metros o más, que dejen 3 metros de un solo lado. Por el CUPA pasarían los casos de los lotes que están con medianera consolidadas para que se puedan pegar a esa medianera y dejar los 6 metros del otro lado, que ya está en el CR como propuesta del CUPA. También se habló de computar en el FOT el SUM que en este momento no se computa. Se vio que en las áreas comunes en muchos casos allí se hacen departamentos, entonces que por lo menos se compute como superficie cubierta. La propuesta sería en esa línea, el CA estaba en principio de acuerdo.

- Se debate.

Laura Colladon dice que si en esta propuesta formarían parte del FOT, los tres niveles más el SUM, ella está de acuerdo.

Liliana Bina dice que sería no tocar el FOT ni el FOS, tampoco las alturas pero si que se corran los tres metros, si se le exige que se corran en todos los casos no tiene sentido la compensación. Habría que pedir la derogación.

- Se debate.

Mario Macagno pregunta si en la UT se vio de no modificar los FOS ni los FOT, hacer otro tipo de modificaciones para lograr reducir la densidad de edificación y dejar los indicadores como estaban.

Liliana Bina dice que es así como lo está diciendo Mario Macagno, y que inclusive está el tema de revisar la cantidad de cocheras, porque valdría la pena en que se corrieran, más ahora que se va a obligar que se corran tres metros, que realmente también se corran desde abajo. Al frente en donde van los locales comerciales, habría que ver cuál es la profundidad del local, porque el local va al frente, los terrenos tienen 50 metros de largo, al fondo van departamentos entonces se podría hacer una franja de medianera arbustiva y pasto pero que no estén las cocheras abajo. Si se tiene que bajar la cantidad de cocheras en un edificio, está de acuerdo. Ella personalmente ve que no te las alquilan con los departamentos, ni te la venden con el departamento porque no se está exigiendo que estén junto al PH. Se habitan los departamentos y los autos están en la calle.

- Se debate.

Mario Macagno dice que le parece que se debería mantener la obligatoriedad de mantener una cochera por departamento.

Laura Colladon dice que si se está dando menor densidad para hacer la construcción por más que no cambie el FOT y el FOS, con todo lo que se está hablando no se va a llegar nunca a ese FOT, no sabe porque no se quiere cambiar. En teoría si se hacen las cosas bien con todo lo que se está planteando ese FOT es ilusorio. Entonces va a haber menos unidades de vivienda y menos necesidad de cocheras, si es una cochera por departamento.

Marcelo Celoir dice que hay que estudiar los casos, en 18 metros si se puede separar, de ambos lados, menos 6 metros quedan 12 metros, y con una calle con cocheras laterales de un solo lado te saldrías por fuera del perímetro del edificio.

Esta son cosas que se tendrían que evaluar. Además hay que trabajar sobre las planchetas catastrales.

- Se debate.

Mario Macagno dice que si se está obligando un 15 % de retiro de fondo, podría ser 10% de fondo y 5% adelante, y adelante si poner árboles. Sería por ejemplo cuatro metros de vereda, aproximadamente tres metros de verde y después las cocheras.

- Se debate.

Liliana Bina dice que si hay acuerdo, se podrían poner los parámetros de la compensación también.

Laura Colladon dice que tiene duda en apoyar sobre medianera la AC 2.

Liliana Bina dice que ella también tiene dudas. Si hacen locales que tengan también la brecha en planta baja.

- Se debate.

Eduardo Vega dice que habría que revisar si se quiere que los edificios estén retirados de la medianera desde planta baja, porque la postura sería de mantener la tierra. Para mantener la tierra también se van a tener que reducir las cocheras, porque en subsuelo no entrarán, si es una por unidad de vivienda. El estudio que hay que hacer es muy amplio, pero siempre si se está de acuerdo que el espacio que se dé, sea desde abajo. Le parece muy interesante, muy importante la propuesta.

Liliana Bina dice que los 3 metros de retiro, dejando 10 metros aunque toque medianera con locales por ejemplo en AC3, en un terreno de cuarenta metros, dos departamentos por piso en tres pisos, en un cálculo muy grueso serían seis departamentos, y en seis departamentos sería seis cocheras menos.

- Se debate.

Mario Macagno no está seguro si las cocheras van a sobrar. Además las cocheras necesitan su radio de giro.

- Se debate.

- Se retira Gustavo Molina a las 10:53 horas.

Marcelo Celoir dice que si para un edificio de veinte unidades, para las cocheras se tienen que hacer dos subsuelos directamente es inviable. Es un tema que hay que analizar muy bien.

Eduardo Vega dice que lo que hay que hacer es pensar en cuáles son las prioridades, si es retirarse, dejar espacio de tierra y no hacer cocheras que no se usan.

Marcelo Celoir dice que la vara se levantó poniendo una cochera por unidad de vivienda.

Liliana Bina no está de acuerdo con lo que dice Marcelo Celoir.

- Se propone que hagan más edificios de cocheras.

Marcelo Celoir propone hacer una serie de simulaciones a nivel observador, y también nombrar el nivel en donde se empezará a edificar.

- Se retira Eduardo Vega a las 11:02 horas.

Liliana Bina dice sobre la proporcionalidad, sacar el artículo, pero sí dejar los 30 metros como máximo en todos los casos, tiene que tener el volumen en cualquier sentido.

Mario Macagno propone otra idea, al hablar de 30 metros x 15 metros que serían 450 metros cuadrados, el liberaría la proporcionalidad, dejaría el máximo de 30 metros y también una superficie máxima de 450 metros, porque si se materializa un cuerpo de 30 metros por 30 metros sería demasiado.

Laura Colladon dice que por un lado se quieren bajar los factores, y en este caso de la proporcionalidad se está duplicando la superficie.

- Se debate.

Liliana Bina propone ver todos los casos y ver qué pasa cuando la edificación es una L.

- Se debate.

- Se retira Martina Casesi a las 11:14 horas.

- Habiéndose quedado sin quorum se da por finalizada la reunion a las 11:14 Horas. El tema vuelve a la UT.